



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 000026702025

Tocache, 21 OCT 2025

VISTO, el Memorando N° 1068-2025-GRSM/DRE-UGELT/D, de fecha 17 de octubre de 2025, en el que autoriza realizar los actos correspondientes para dar cumplimiento a la sentencia de mandato judicial contenida en la Resolución N° 13 de 6 de abril 2015, y demás documentos que obran en el expediente Judicial N° 00092-2013-0-2209-JM-CI-01, a favor de **HERNAN ADOLFO MARROQUIN CAMPOS** con DNI N° 00999059, en un total de Veintitrés (23) folios, y;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al Expediente Judicial **00092-2013-0-2209-JM-CI-01**, el Juzgado Civil-Sede Tocache, mediante resolución N° 25 de fecha 5 de noviembre 2024; requiere el cumplimiento de sentencia a la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, ejecute la liquidación de los "Intereses legales" respecto de la obligación principal conforme lo dispone la sentencia de autos y sentencia de vista, que de conforme a la sentencia se dispuso el pago de una obligación principal y el pago de intereses legales que a la fecha ha quedado aprobado únicamente la obligación principal sobre la Bonificación Especial por Preparación de Clases y Evaluación, estando pendiente liquidar los intereses legales.



Que, de acuerdo al párrafo anterior se debe precisar que el pago del crédito devengado mencionado en la sentencia fue registrado en el aplicativo de Sentencias Judiciales encargado por la Oficina de Asesoría Jurídica de la DRESM, se deberá proceder el cálculo de los **Intereses Legales** por el concepto de Bonificación Especial por Preparación de las y Evaluación del 30% de acuerdo a lo ordenado en la Resolución N° 25 de fecha 5 de noviembre del 2024, Juzgado Civil de Tocache, con todo lo actuado en los de la materia respecto del Proceso Civil – Contencioso y, *EL Equipo Multidisciplinario de Apoyo laboral de la Corte superior de justicia de San Martín adjunta el informe pericial N° 247-2025-HHP/EML - CSJSM, aprobado con resolución N° 27 del 11 de setiembre del 2025*, la misma que viene adjunto al presente la "Liquidación de los Intereses", lo cual corre traslado a la parte demandante y demandada del referido informe de fecha 18 de agosto del año 2025 dando a conocer a las partes procesales a fin de que se absuelva el trámite.

Que, con resolución N° 28 del 11 de octubre del 2025 el Juzgado Civil-Sede Tocache, da cuenta el escrito presentado por la parte demandante en cuya sumilla se consigna : "Solicita aprobar liquidación"; al principal agréguese los anexos, del escrito de la referencia se advierte que la parte demandante solicita la aprobación de la liquidación contenida en la Resolución Directoral N° 2255-2025 UGEL Tocache, la misma que no ha sido incorporado al proceso con las formalidades de Ley y no ha sido materia de conocimiento y contradicción de la parte demandada; a lo solicitado resérvese su providencia hasta que se incorpore al proceso conforme a ley y aplicando supletoriamente el artículo 122º parte in fine del Código Procesal Civil.



Resolución Directoral N° 000026702025

Que, el informe pericial emitido por el Equipo Multidisciplinario de Apoyo laboral de la Corte superior de justicia de San Martín "equipo especializado de la Corte Superior" emite el informe pericial aprobado con resolución N° 27 del 11 de setiembre del 2025, constituye un documento técnico con fuerza probatoria en sede judicial, el cual establece criterios distintos respecto al cálculo de intereses legales materia de la Resolución Directoral N.º 00002255-2025 de la UGEL-T de fecha 22 de agosto de 2025, emitida sin haberse considerado el Informe Pericial N.º 247-2025-HHP/EML -CSJSM, el cual se encontraba vigente y aprobado con resolución N° 27 del 11 de setiembre 2025, emitida por el Juzgado Civil-Sede Tocache, en este estado corre traslado a la parte demandante y demandado a fin de que aleguen lo que a su derecho convenga.

El Interés legal es una obligación, que todo deudor debe pagar al acreedor cuando este no cumple con el pago oportuno de una obligación laboral en la fecha máxima que lo establece la ley; Se aplica a las obligaciones derivadas del atraso o incumplimiento en el pago de conceptos laborales tales como, pagos extemporáneos de remuneraciones, gratificaciones, vacaciones, pensiones, utilidades, incentivos de naturaleza laboral, bajo lineamientos previstos en el artículo 3º de la Ley N° 25920, que señala que el interés se devenga sobre el monto adeudado a partir del día siguiente de que se venció la obligación, hasta el día del pago total del mismo; Asimismo el interés que corresponda pagar por adeudos es el interés legal fijado por el Banco Central de Reserva del Perú, la cual es publicado por la Superintendencia de Banca y Seguros El referido interés no es capitalizable.

Mediante la Resolución Jefatural N° 1675-2016-GRSM-DRESM, de fecha 05/06/2016, la entidad demandada reconoce a favor del actor la suma de S/ 66,453.31 Soles, por conceptos de reintegro por preparación de clases y evaluación, generado entre 01 noviembre de 1991 al 25 noviembre 2012; asimismo consta en autos el reporte de amortizaciones de pagos de la deuda la misma que a la fecha se encuentra pagada en su totalidad.

LIQUIDACION DE INTERESES LEGALES DE PREPARACION DE CLASES

Concepto	Fecha de inicio	Fecha de pago	Días	Factor	Adeudo.	Interés Legal S/.
Prep. de Clases al 25/11/2012	01/12/2012	24/07/2023	3888	0.23693	S/ 66,453.31	S/ 15,744.78
(-) Menos Intereses de pagos a cuenta.						
Pagos a cuenta	15/06/2019	24/07/2023		0.07817	-S/ 15,000.00	-S/ 1,172.55
Pagos a cuenta	15/01/2021	24/07/2023		0.04951	-S/ 10,000.00	-S/ 495.10
Pagos a cuenta	17/09/2021	24/07/2023		0.04376	-S/ 7,000.00	-S/ 306.32
Pagos a cuenta	01/01/2022	24/07/2023		0.04110	-S/ 10,000.00	-S/ 411.00



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 000026702025

Pagos a cuenta	27/01/2022	24/07/2023		0.04031	-S/ 4,000.00	-S/ 161.24
Pagos a cuenta	13/07/2022	24/07/2023		0.03253	-S/ 6,000.00	-S/ 195.18
Pagos a cuenta	27/07/2023				-S/ 14,453.31	S/ 0.00
Total, Intereses legales					S/ 0.00	S/ 13,003.39

Que, Conforme a medios acreditados, el monto cuantitativo de los intereses legales a la fecha del pago total de la deuda asciende a S/ 13,003.39 soles y estando a lo actuado por el Área de Recursos Humanos, lo visado por la Jefatura de la Oficina de Administración, Dirección de Gestión Institucional y la Jefatura de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache; y,

De conformidad con la Constitución Política del Estado, Ley N° 27444, D.S.004-2019, Ley N° 28411, N.° 32185, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2025; D.S. N° 015-2002-ED.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DEJAR SIN EFECTO en todos sus extremos la Resolución Directoral N.º 00002255-2025 UGEL Tocache, de fecha 22 de agosto de 2025, mediante la cual se reconoció derechos a favor del señor **Hernán Adolfo Marroquín Campos**, por haberse incurrido en una indebida aplicación del cálculo de los intereses legales. Dicha resolución no tomó en cuenta lo establecido en el **Informe Pericial N.º 247-2025-HHP/EML-CSJSM**, de fecha 18 de agosto de 2025, el cual constituye un elemento técnico fundamental para la determinación correcta de los montos reconocidos.

ARTÍCULO SEGUNDO: RECONOCER, el pago de los Intereses Legales por concepto de la Bonificación Especial por Preparación de Clases y Evaluación al 30% realizada mediante la hoja de liquidación del informe pericial N° 247-2025-HHP/EML-CSJSM de fecha 18 de agosto del año 2025, por la suma de **Trece Mil Tres con 39/100 soles (S/ 13,00339)**, de acuerdo a lo explicado en la parte considerativa, a favor del administrado **HERNAN ADOLFO MARROQUIN CAMPOS** identificado con **DNI N° 00999059** como se detalla a continuación.

NOMBRE Y APELLIDOS	EXPEDIENTE JUDICIAL	Intereses LEGALES RECONOCIDO
HERNAN ADOLFO MARROQUIN CAMPOS	N° 00092-2013-0-2209-JM-CI-01	S/ 13,003.39

ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFICAR a través de la Oficina de Atención al Usuario y Comunicaciones de la Unidad de Gestión Educativa Local la presente



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral Nº 00002670 2025

resolución al administrado, copia fedateada a la Procuraduría Pública Regional San Martín y a la Oficina de Administración de la Dirección Regional de Educación San Martín.



ARTÍCULO CUARTO. - PUBLICAR, la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



Mg. Roni Coral Vargas

DIRECTOR (E) DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL TOCACHE

RCVDUGEL
JLAQ/AJ
GTR/R-GRR/H